

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1637/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นายสุชาติ โคมแก้ว

จำเลย

นายสุชาติ โคมแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 ที่แก้ไขแล้วพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 75,76 ซ้ำรวม 3 กระทั่ง ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน
ความผิดฐานมีกัญชาแห้ง จำคุก 2 ปี ความผิดฐานผลิตกัญชา จำคุก 2 ปี คำให้การชั้น
สอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กระหนว
หนึ่งในสาม คงจำคุกกระหนวละ 1 ปี 4 เดือน รวม 3 กระหนว จำคุก 3 ปี 2 เดือน ซลข

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พินึกษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่แก้ไขแล้วมาตรา 31 วรรคแรก กับให้ยกฟ้องโจทก์ใน
ข้อหาผลิตและมียาเสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตนอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 88)

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 260,000 บาท (อันดับ 4,68)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 260,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 260,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ